

1500164-11.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... um antecedente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 128/99 - fls. 140 c.c. fls. 154) e um antecedente pelo crime de roubo (proc. nº 1266/2002 - fls. 141 c.c. fls. 154/155), assim aplico a pena base acima do mínimo legal, 07 meses de detenção e 11 dias-multa, além da pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500164-11.2020.8.26.0576 - 2020/000045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2008157/2020 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 5889653 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO

PRETO, 3915/18/426 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2008157 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Réu:

RANGEL ALESSANDRO GOMES

Artigo da Denúncia:

arts. 306, "caput", e 309, ambos da Lei nº. 9.503/97, todos c.c. art. 69 do Código Penal

Aos 21 de novembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Dosmar Sandro Valeri. Presente o acusado RANGEL ALESSANDRO GOMES, acompanhado de Defensor constituído Dr. Natan Tertuliano Rossi. Presente a testemunha Gustavo Pereira da Costa. A seguir foi colhido o depoimento da testemunha e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Após, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. RANGEL ALESSANDRO GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado por infração aos artigos. 306, "caput", e 309, ambos da Lei nº. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material de infrações penais, porque no dia 28 de outubro de 2018, por volta de 18h40min, na Rodovia BR-153, Km 69,5, sentido Bady Bassitt/Onda Verde, no município e comarca de São José do Rio Preto, SP, o acusado, sem ser legalmente habilitado, conduzia a motocicleta Yamaha/YBR125, placa FNT-5496, São José do Rio Preto, SP, com sua capacidade psicomotora

alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano. Consta na denúncia que Rangel perdeu o controle de direção da motocicleta, sofreu uma queda, teve ferimentos leves, foi socorrido por policiais rodoviários federais, os quais notaram que ele apresentava sinais de embriaguez. Submetido ao teste do etilômetro, constatou-se que Rangel tinha concentração de 0,319 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, quantidade superior ao legalmente previsto no art. 306, § 1º, inciso I, do CTB, que é de 0,3 miligramas. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 169. O réu Rangel Alessandro Gomes foi citado às fls. 215, apresentando resposta à acusação às fls. 191/193, a qual foi apreciada às fls. 216/217. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 109/130, 137/159, 228/250). Nesta audiência foram ouvidos a testemunha arrolada e o réu interrogado. Em debates orais o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a aplicação da pena no patamar mínimo tendo em vista a confissão espontânea do acusado. É o relatório. DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. Em razão dos princípios da especialidade e consunção, entendo ser o caso de aplicação do artigo 306 do CTB e da agravante prevista no artigo 298, inciso III, não sendo hipótese de concurso material entre os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB. Ademais, a situação de risco produzida é uma só se o autor do crime de embriaguez ao volante também não é habilitado para dirigir veículo. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo boletim de ocorrência de acidente de trânsito (fls. 16/17), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Gustavo Pereira da Costa, policial rodoviário federal, disse que na data dos fatos, 28/10/2018, estava cumprindo seu turno de trabalho quando, por volta das 18h40min, foi acionado para atender um local de acidente de trânsito. Deslocou-se para o local informado e ali deparou-se com um motociclista caído ao solo, fora da pista. O motociclista, indagado, respondeu que transitava com sua moto pela Rodovia BR 153, seguindo no sentido das cidades Bady Bassitt a Onda Verde quando, na altura daquele local, perdeu o controle da moto vindo a sofrer a queda. Foi solicitado ao motociclista que fizesse o teste de etilômetro que resultou positivo para a presença de álcool, conforme cópia do teste 8232. O motociclista foi socorrido pelo Resgate da concessionária da rodovia, sendo conduzido ao Hospital de Base. Foi constatado, também, que ele não possuía CNH (fls. 44). Em juízo, a testemunha comum Gustavo Pereira da Costa, policial rodoviário federal, disse que estava em patrulhamento e foi chamado para atender acidente. No local, ficou constatado que ele não era habilitado e estava aparentemente embriagado. Fez o teste de etilômetro e deu resultado que estaria embriagado. O réu não explicou como ocorreu o acidente, mas disse que perdeu controle. Não sabe se fez exame de sangue. Não constam declarações do réu Rangel Alessandro Gomes na fase policial. Em juízo, o réu Rangel Alessandro Gomes disse que ocorreu sim. Conduziu a moto sob efeito de álcool e sem habilitação. Não se recorda como caiu da moto. Ficou comprovado que o réu, sem ser legalmente habilitado, conduziu a motocicleta descrita na inicial, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, gerando perigo de dano. Rangel perdeu o controle de direção da motocicleta, sofreu uma queda, teve ferimentos leves, foi socorrido por policiais rodoviários federais, os quais notaram que ele apresentava sinais de embriaguez. O testemunho, a confissão do acusado e o documento juntado a fls. 15 corroboram os fatos narrados na denúncia. Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 306, caput, do Código Brasileiro de Trânsito, cuja previsão mínima é 06 meses de detenção e multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. A culpabilidade é a própria do crime, havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu possui um antecedente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 128/99 - fls. 140 c.c. fls. 154) e um antecedente pelo crime de roubo (proc. nº 1266/2002 - fls. 141 c.c. fls. 154/155), assim aplico a pena base acima do mínimo legal, 07 meses de detenção e 11 dias-multa, além da pena de proibição de se obter a permissão ou a

habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de sete meses. Tendo em vista que o réu é multirreincidente pelo crime de furto qualificado (proc. nº 155/99 – fls. 155 e proc. nº 156/99 – fls. 155/156), elevo a pena em 1/3, atingindo-se 09 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa, além da pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de oito meses. A multirreincidentência prepondera sob a confissão. Presente a agravante prevista no inciso III do artigo 298 do CTB. Elevo a pena em 1/6, resultando 10 meses e 26 dias de detenção e 16 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal, e nove meses de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor. Sem causa de aumento ou diminuição de pena. Torno definitiva a pena acima fixada. Diante dos maus antecedentes e da multirreincidentência do réu, deixo de substituir a pena corporal por pena alternativa. Pelo mesmo motivo, inviável o sursis. Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, letra “c” do CP. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para condenar o réu RANGEL ALESSANDRO GOMES à pena de 10 meses e 26 dias de detenção, em regime semiaberto e 16 dias-multa, (valor unitário de 1/30 salário mínimo), além da pena de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de nove meses, por infração ao artigo. 306 c.c. artigo 298, inciso III, ambos do CTB, e absolvê-lo do art. 309 do CTB. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solto, permito-lhe o recurso em liberdade. Transitada em julgado, cumpram-se as determinações nos termos do COMUNICADO CG Nº 628/2022. Oficie-se ao Juízo da Vara das Execuções para fiscalização do cumprimento e a declaração de extinção da pena de suspensão do direito de dirigir. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, MAYLA KELLEN CARVALHO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.